6 법인 등 주택 유상취득 시 중과세 추징 절차 등 보완
(법 §20②·③, §21①·영 §34)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 주택 취득시 중과 제외로 신고 후 요건 미충족시 추징 절차 ○ (신고·납부절차) **없음(추징)** ○ (납부세액) 과소납부세액* + <u>가산세 부과**</u> * 중과세율 적용세액 – 기납부세액 ** 과소신고 및 납부지연 가산세	□ 주택 취득시 중과 제외로 신고 후 요건 미충족시 추징 절차 ○ (신고·납부절차) **신설*** * 사유발생일부터 60일 이내 ○ (납부세액) 과소납부세액 + <u>가산세 없음</u>
□ 주택 취득 이후 중과세 해당 시 신고납부기한 기산일 ○ <u>< 신 설 ></u> (영 §34) (제6호 가목~카목 신설) (제7호 신설) ※ 임대목적 소형·저가 다가구·연립·다세대 주택 (제8호 신설) ※ 임대목적 소형·저가 오피스텔 (제9호 신설) ○ 일시적 2주택 기간, 종전 주택 정의 등(영 §36의3)	□ 취득 이후 법인 주택 등 **중과세 신고납부에 따른 기산일 신설** ○ 법인 등 주택 중과세 예외 요건 배제 사유 발생 등 - 중과 예외 조건 미충족으로 **중과 전환 및 주택 수 포함** : 해당 사유 발생일 - 임대 요건 미충족으로 **주택 수 포함(주택)** : 해당 사유 발생일 - 임대 요건 미충족으로 **주택 수 포함(오피스텔)** : 해당 사유 발생일 - 일시적 2주택 **종전주택등 미처분** : 일시적 2주택 기간 경과일 ○ <u>< 삭 제 ></u>

❑ 개정내용

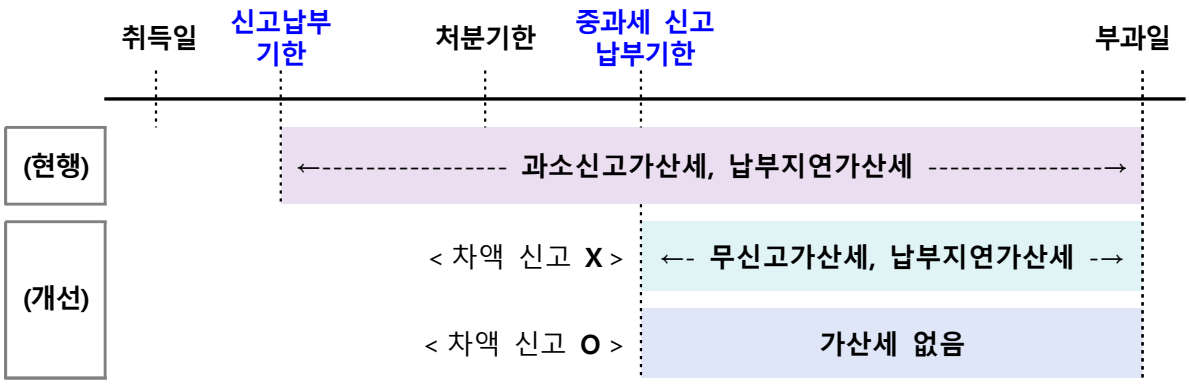
○ **주택 중과세** 예외 요건이 **배제**되는 **사유 발생*** **시** 그 요건을 **충족하지 못하게 된 사유발생일**부터 60일 내 신고 규정을 **신설**하여,

* 멸실예정 주택의 멸실·신축·판매 기한, 일시적 2주택 처분 기한의 경과 등

- **사유발생일로부터 60일 이내 차액을 신고·납부 시 가산세 無**

※ 비과세·감면 추징 및 과밀억제권역·사치성 재산 중과세 제도 등과 동일하게 부족세액 등을 일정기간 내 신고납부할 수 있도록 보완

(참고) '일시적 2주택' 처분기간 내 미처분 시 가산세 부담 비교



❑ 적용요령

○ 개정 규정은 법인 등이 **2026년 1월 1일 전에 취득한 주택**이 **2026년 1월 1일 이후 중과세율 적용대상이 된 경우**에도 **적용**

- 중과세 예외 요건 미충족으로 **중과 대상이 되는 해당 주택** 뿐 아니라, 중과세 예외 **미적용 주택으로 인해 주택수 계산, 적용 세율 등이 달라지는 다른 주택**에도 적용

▌**지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 부칙 제6조(취득세 중과 대상이 된 경우의 신고 및 납부에 관한 적용례)** 제20조제2항 및 제21조제1항제3호의 개정규정은 법인 등이 이 법 시행 전에 취득한 주택이 이 법 시행 이후 제13조의2제1항의 세율(제16조제6항제2호에 해당하는 경우에는 제13조의2제3항의 세율)의 적용대상이 된 경우에도 적용한다.

② 개정조문

□ 지방세법

개정 전	개정 후
제20조(신고 및 납부) ① (생 략)	제20조(신고 및 납부) ① (현행과 같음)
② 취득세 과세물건을 취득한 후에 그 과세물건이 제13조제1항부터 제7항까지의 세율의 적용대상이 되었을 때에는 대통령령으로 정하는 날부터 60일 이내에 제13조제1항부터 제7항까지의 세율(제16조제6항제2호에 해당하는 경우에는 제13조의2제3항의 세율)을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세는 제외한다)을 공제한 금액을 세액으로 하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 한다.	② ---------- 제13조제1항부터 제7항까지의 세율 또는 제13조의2제1항의 세율---------- 제13조제1항부터 제7항까지의 세율 또는 제13조의2제1항의 세율----------.
③ 이 법 또는 다른 법령에 따라 취득세를 비과세, 과세면제 또는 경감받은 후에 해당 과세물건이 취득세 부과대상 또는 추징 대상이 되었을 때에는 제1항에도 불구하고 그 사유 발생일부터 60일 이내에 해당 과세표준에 제11조부터 제15조까지의 세율을 적용하여 산출한 세액[경감받은 경우에는 이미 납부한 세액(가산세는 제외한	③ ---------- 제11조부터 제13조까지, 제13조의2 및 제14조부터 제16조까지----------

개정 전	개정 후
다)을 공제한 세액을 말한다]을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 한다.	----------.
④ ~ ⑥ (생 략)	④ ~ ⑥ (현행과 같음)
제21조(부족세액의 추징 및 가산세)	제21조(부족세액의 추징 및 가산세)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제10조의2부터 제10조의7까지, 제11조부터 제13조까지, 제13조의2, 제13조의3, 제14조 및 제15조의 규정에 따라 산출한 세액(이하 이 장에서 "산출세액"이라 한다) 또는 그 부족세액에 「지방세기본법」 제53조부터 제55조까지의 규정에 따라 산출한 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수한다.	① ---------- 제13조의3 및 제14조부터 제16조까지----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 삭 제	
3. 제13조의2제1항제2호에 따라 일시적 2주택으로 신고하였으나 그 취득일로부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 대통령령으로 정하는 종전 주택을 처분하지 못하여 1주택으로 되지 아니한 경우	<삭 제>
②·③ (생 략)	②·③ (생 략)

□ 지방세법 시행령

현 행	개 정 안
제34조(중과세 대상 재산의 신고 및 납부) 법 제20조제2항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다. 1. ~ 5. (생 략) <신 설>	제34조(중과세 대상 재산의 신고 및 납부) ----------. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분에 따른 주택(이하 이 조에서 “주택”이라 한다)을 취득한 후 같은 항의 적용을 받게 되는 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 날 가. 제28조의2제2호가목에 따라 공공매입임대주택을 공급하기 위하여 주택을 취득한 후 같은 목 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 나. 제28조의2제3호 본문에 따라 노인복지주택으로 운영하기 위하여 주택을 취득한 후 같은 호 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 다. 제28조의2제5호 본문에 따

	라 공공지원민간임대주택으로 공급하기 위하여 주택을 취득한 후 같은 호 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 라. 제28조의2제6호 본문에 따라 가정어린이집으로 운영하기 위하여 주택을 취득한 후 같은 호 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 마. 제28조의2제7호에 따라 취득 당시 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖춘 주택을 취득한 후 같은 호 나목의 요건을 갖추지 못하게 되어 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 요건을 갖추지 못하게 된 날 바. 제28조의2제8호 각 목 외의 부분 본문에 따라 멸실시킬 목적으로 주택을 취득한 후 같은 호 각 목 외의 부분 단서 또는 같은 호 다목 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을

	받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 사. 제28조의2제10호 각 목 외의 부분 본문에 따라 저당권의 실행 또는 채권변제로 주택을 취득한 후 같은 호 각 목 외의 부분 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 아. 제28조의2제12호 각 목 외의 부분 본문에 따라 사원에 대한 임대용으로 직접 사용할 목적으로 주택을 취득한 후 같은 호 다목에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 자. 제28조의2제13호 본문 또는 같은 조 제13호의2 본문에 따른 미분양 주택 및 분양계약을 체결한 주택을 취득한 후 같은 조 제13호 단서 또는 같은 조 제13호의2 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가

	발생한 날 차. 제28조의2제13호의3에 따라 법인의 합병으로 주택을 취득한 후 법 제15조제1항제3호 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날 카. 제28조의2제18호에 따라 임대주택으로 등록하기 위하여 인구감소지역에서 주택을 취득한 후 같은 호 각 목 외의 부분 단서에 해당하는 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항의 적용을 받게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날
<신 설>	7. 제28조의4제2항제2호 각 목 외의 부분 본문에 따른 주택을 취득한 후 같은 호 각 목 외의 부분 단서에 따른 사유가 발생하여 법 제13조의2제1항제2호 및 제3호를 적용할 때 1세대의 주택 수의 산정에서 해당 주택이 제외되지 않게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날
<신 설>	8. 제28조의4제6항제9호 각 목 외의 부분 본문에 따른 오피스텔을 취득한 후 같은 호 각 목 외

	의 부분 단서에 따른 사유가 발생하여 같은 조 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 1세대의 주택 수를 산정할 때 해당 오피스텔이 같은 조 제6항 각 호 외의 부분에 따른 소유주택의 수에서 제외되지 않게 되는 경우: 그 사유가 발생한 날
<신 설>	9. 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분에 따라 주택을 취득한 후 제28조의5제1항에 따른 일시적 2주택 기간 이내에 같은 항에 따른 종전 주택등을 처분하지 아니하여 법 제13조의2제1항제2호의 적용을 받게 되는 경우: 그 기간이 경과한 날
제36조의3(일시적 2주택에 해당하는 기간 등) ① 법 제21조제1항제3호에 따른 "그 취득일로부터 대통령령으로 정하는 기간"이란 신규 주택(종전 주택등이 조합원입주권 또는 주택분양권인 경우에는 해당 입주권 또는 주택분양권에 의한 주택)을 취득한 날부터 3년을 말한다. ② 법 제21조제1항제3호에 따른 "대통령령으로 정하는 종전 주택"이란 종전 주택등을 말한다. 이 경	<삭 제>

우 신규 주택이 조합원입주권 또는 주택분양권에 의한 주택이거나 종전 주택등이 조합원입주권 또는 주택분양권인 경우에는 신규 주택을 포함한다.	
제28조의5(일시적 2주택) ① 법 제13조의2제1항제2호에 따른 "대통령령으로 정하는 일시적 2주택"이란 국내에 주택, 조합원입주권, 주택분양권 또는 오피스텔을 1개 소유한 1세대가 그 주택, 조합원입주권, 주택분양권 또는 오피스텔(이하 이 조 및 제36조의3에서 "종전 주택등"이라 한다)을 소유한 상태에서 이사·학업·취업·직장이전 및 이와 유사한 사유로 다른 1주택(이하 이 조 및 제36조의3에서 "신규 주택"이라 한다)을 추가로 취득한 후 3년(이하 이 조에서 "일시적 2주택 기간"이라 한다) 이내에 종전 주택등(신규 주택이 조합원입주권 또는 주택분양권에 의한 주택이거나 종전 주택등이 조합원입주권 또는 주택분양권인 경우에는 신규 주택을 포함한다)을 처분하는 경우 해당 신규 주택을 말한다.	제28조의5(일시적 2주택) ① ----------이 조----------이 조----------.